

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3251/2534

นาย ไซ่ สุน โง้วธนารมย์
นาย เล็ก แซ่ลี้

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 222, มาตรา 850

ข้อตกลงตามรายงานกระบวนการพิจารณาในคดีอาญาที่ทนายโจทก์กับจำเลยได้ลงชื่อไว้มีใจความว่า โจทก์ยอมรับว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดิน จ.เป็นจำนวน 100,000 บาท และโจทก์ยอมถอนฟ้องคดีอาญาแลกกับการที่จำเลย งดเว้นการใช้สิทธิอุทธรณ์คดีแพ่งอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งทั้งโจทก์และจำเลยต่างเกี่ยวข้องอยู่ในคดีต่าง ๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะระงับข้อพิพาทที่มีอยู่แล้วให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันใช้ บังคับได้ และหาขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ฎีกาในทางแพ่งของจำเลยไม่ เพราะเป็นความสมัครใจเองที่ยอมสละสิทธิอุทธรณ์ในคดีแพ่งนั้น การที่โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไป ในการต่อสู้คดีกับจำเลย เพราะจำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวเป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการที่จำเลยผิดสัญญา.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ในคดีนี้เป็นโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่503/2526 หมายเลขแดงที่ 1017/2527 ของศาลจังหวัดนครปฐม และคดีอาญาหมายเลขดำที่

1656/2526 ของศาลจังหวัดชลบุรี โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2526 โจทก์ได้ยื่นฟ้องนางเจษรา แซ่จู้ กับจำเลยนี้ เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดนครปฐม ตามคดีแพ่งดังกล่าว ขอให้เพิกถอนการฉ้อฉล ศาลจังหวัดนครปฐมพิพากษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2527 ให้เพิกถอนการฉ้อฉลระหว่างนางเจษรา กับจำเลยและเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2526 โจทก์ได้ยื่นฟ้องนางเจษรา แซ่จู้ จำเลย และนายสมเกียรติจินตนะโรจน์ เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดชลบุรี ตามคดีอาญาดังกล่าวในข้อหาโกงเจ้าหนี้และเบิกความเท็จ ศาลจังหวัดชลบุรีได้สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2527 ว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา ครั้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2527 อันเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยในคดีอาญาของศาลจังหวัดชลบุรี ศาลได้ทำการไต่สวนไต่ถามพยานโจทก์จำเลยตกลงกันได้ โดยโจทก์ยอมถอนฟ้องคดีอาญาของศาลจังหวัดชลบุรี แลกกับการที่จำเลยงดเว้นการใช้สิทธิอุทธรณ์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 503/2526 หมายเลขแดงที่ 1017/2527 ของศาลจังหวัดนครปฐม หลังจากโจทก์ได้ถอนฟ้องจำเลยในคดีอาญาดังกล่าวแล้ว จำเลยกลับใช้สิทธิโดยไม่สุจริตประพฤติดิสัญญาโดยยื่นอุทธรณ์คดีแพ่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2527 การกระทำของจำเลยก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าทนายความชั้นอุทธรณ์จำนวน 20,000 บาท และในชั้นฎีกาจำนวน 20,000 บาท การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ไม่ได้รับชำระหนี้จำนวน 367,000 บาท เพราะไม่สามารถนำโฉนดที่ดินแปลงเลขที่ 479 ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมออกขายเพื่อชำระหนี้ได้ ทำให้โจทก์ไม่สามารถนำเงินจำนวน 367,000 บาทไปชำระหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ เจ้าหนี้ของโจทก์ได้ ทำให้โจทก์ต้องเสียดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีจากต้นเงิน 367,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2527 อันเป็นวันผิดสัญญาเป็นต้นไป คิดเป็นค่าเสียหายเดือนละ 5,810 บาท ขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 503/2526 หมายเลขแดงที่ 1017/2527 ของศาลจังหวัดนครปฐมให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 407,000

บาท ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 5,810 บาท นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จสิ้นให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีคิดจากต้นเงิน 40,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะตามข้อตกลงตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดชลบุรีในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1656/2526 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2527 นั้น เป็นข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะและไม่มีสภาพบังคับในการที่จะห้ามมิให้จำเลยยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดนครปฐมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1017/2527 แต่อย่างใด จำเลยจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดนครปฐมดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด กล่าวคือในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1017/2527 ของศาลจังหวัดนครปฐมนั้น ศาลจังหวัดนครปฐมไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงเลขที่ 479 ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมระหว่างนางเจษรา แซ่จูกับจำเลยได้เพราะจำเลยได้รับโอนที่ดินดังกล่าวมาตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดชลบุรี และในคดีดังกล่าวโจทก์มิได้ขอให้ศาลเพิกถอนคำพิพากษาของศาลจังหวัดชลบุรี ดังนั้นคำพิพากษาของศาลจังหวัดชลบุรีจึงมีผลบังคับอยู่ ศาลจังหวัดนครปฐมจึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดชลบุรีซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ได้ เพราะเป็นศาลชั้นต้นด้วยกัน ดังนั้นแม้จำเลยจะไม่ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดนครปฐมโจทก์ก็ไม่สามารถบังคับคดีโดยนำคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครปฐมไปเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดชลบุรีได้และโจทก์ไม่มีทางที่จะนำที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้ การที่จำเลยยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดนครปฐม จึงไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพราะ

ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดชลบุรี ดังกล่าว มิได้กำหนดให้จำเลย ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อย่างไรเพียงใด หากจำเลยยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของ ศาลจังหวัดนครปฐม และค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องเป็นค่าเสียหายที่เกินความจริง เป็น ค่าเสียหายในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นและยังไม่แน่นอน เป็นค่าเสียหายที่ไกลกว่าเหตุ โจทก์เสียหายจริงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ 40,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ย ค่าขออื่นของโจทก์ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 20,000 บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยได้ฟ้องนางเกษราเป็น จำเลยในคดีแพ่งเรื่องผิดสัญญา ที่ศาลจังหวัดชลบุรีนางเกษราขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา ศาลจังหวัดชลบุรีพิพากษาให้จำเลยชนะคดี ต่อมาโจทก์ได้ฟ้อง นางเกษราเป็นจำเลยที่ 1 และจำเลยคดีนี้เป็นจำเลยที่ 2 ที่ศาลจังหวัดนครปฐมขอให้ เพิกถอนการฉ้อฉล ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 503/2526 หมายเลขแดง ที่ 1017/2527 ของศาลจังหวัดนครปฐม ศาลจังหวัดนครปฐมพิพากษาให้โจทก์ชนะ คดี ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.2 ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องนางเกษรา เป็นจำเลยที่ 1 จำเลยคดีนี้เป็นจำเลยที่ 2 และนายสมเกียรติจินตะวิโรจน์ เป็นจำเลย ที่ 3 ในคดีอาญาข้อหาโกงเจ้าหนี้และเบิกความเท็จ ที่ศาลจังหวัดชลบุรีตามคดีอาญา หมายเลขดำที่ 1656/2526 ของศาลจังหวัดชลบุรี ศาลจังหวัดชลบุรีได้สวนมูลฟ้อง

แล้วมีคำสั่งว่าคดีมีมูล ประทับฟ้องไว้พิจารณา วันที่ 7 ธันวาคม 2527 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานจำเลย ศาลไต่ถามโจทก์จำเลยตกลงกันได้โดยโจทก์ยอมถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าวแลกกับจำเลยงดเว้นการใช้สิทธิอุทธรณ์คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1017/2527 ของศาลจังหวัดนครปฐมตามรายงานกระบวนการพิจารณาเอกสารหมาย จ.3 ต่อมาจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คดีแพ่งของศาลจังหวัดนครปฐมดังกล่าว ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตามข้อฎีกาของจำเลยประการแรกมีว่า ข้อตกลงตามรายงานกระบวนการพิจารณาเอกสารหมาย จ.3 มีผลบังคับกันได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อตกลงตามรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวมีใจความว่า โจทก์ยอมรับว่าจำเลยเป็นเจ้าของหนี้นางเจษรา แซ่จู้ เป็นจำนวน 100,000 บาท และโจทก์ยอมถอนฟ้องคดีนี้แลกกับการที่จำเลยงดเว้นการใช้สิทธิอุทธรณ์คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 503/2526 หมายเลขแดงที่ 1017/2527 ของศาลจังหวัดนครปฐม ซึ่งทนายโจทก์และจำเลยได้ลงชื่อไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาดังกล่าวด้วยดังนั้นข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะระงับข้อพิพาท ที่มีอยู่แล้วให้เสร็จไปด้วยการต่างผ่อนผันให้แก่กันยอมก่อให้เกิดความผูกพันใช้บังคับกันได้หาได้ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ฎีกาในทางแพ่งของจำเลยไม่ เพราะเป็นความสมัครใจของจำเลยเองที่ยอมสละสิทธิอุทธรณ์ในคดีแพ่งดังกล่าว เมื่อโจทก์ได้ถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าวแล้ว จำเลยจึงต้องปฏิบัติตามข้อตกลงโดยไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์คดีแพ่งดังกล่าว การที่จำเลยยื่นอุทธรณ์คดีแพ่งดังกล่าว จึงถือได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์ยอมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

ปัญหาประการสุดท้ายตามข้อฎีกาของโจทก์จำเลยมีว่าค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด ปัญหาข้อนี้ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะค่าใช้จ่ายและค่าทนายความชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาของโจทก์...จึงเชื่อว่าโจทก์ได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายและค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้แก่ทนายความไปจริง และเป็นจำนวนที่สมควรทั้งเป็นค่าเสียหายโดยตรง

จากการที่จำเลยผิดสัญญา จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวต่อโจทก์ สำหรับค่าใช้จ่ายและค่าทนายความชั้นฎีกานั้น แม้ขณะโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ จำเลยจะยังมีได้ยื่นฎีกาในคดีแพ่งดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าต่อมาจำเลยได้ยื่นฎีกาในคดีแพ่งดังกล่าว และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้วตามสำเนาคำพิพากษาของศาลฎีกาที่แนบมาทำยฎีกาของโจทก์ ซึ่งเชื่อว่าโจทก์ได้ยื่นคำแก้ฎีกาแล้ว จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายส่วนนี้ด้วย ดังนั้นจำเลยจึงต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและค่าทนายความชั้นฎีกาจำนวนเงิน 20,000 บาทให้แก่โจทก์ด้วย แต่ที่โจทก์ขอให้จำเลยรับผิดชอบดอกเบี้ยในค่าเสียหายส่วนนี้นับแต่วันฟ้องนั้น เห็นว่า ความเสียหายส่วนนี้เกิดขึ้นภายหลังโจทก์ฟ้องคดี จึงให้จำเลยรับผิดชอบดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องไม่ได้เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้เสียเงินค่าทนายความชั้นฎีกาเมื่อวันใดจึงสมควรกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบดอกเบี้ยในความเสียหายส่วนนี้ นับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟัง..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 40,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 20,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 20,000 บาท นับแต่วันอ่านคำพิพากษานี้ให้คู่ความฟังจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ